



PUTUSAN
Nomor 884 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KRISTOFORUS TANUR KOTEN, bertempat tinggal di Waiwerang Kota, RT 002, RW 001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoseph Pelipi Daton, S.H., Advokat pada Kantor Hukum IPI Daton, S.H. & Association, berkantor di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ENGELBERTUS C. P. BOLENG alias ATOS**, bertempat tinggal dulu di Kelurahan Amagarapatti, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sekarang di Rumah Tahanan Kelas IIB Larantuka (RUTAN Larantuka) Jalan Jendral Sudirman, Nomor 50, Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, TBK. WILAYAH KANWIL DENPASAR c.q. PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LARANTUKA**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang, Hendra Ima Sasmita, berkedudukan di Jalan Piere Tandean, Nomor 3, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky Gustari Diharja, Group Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Legal Denpasar, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Piere Tandean, Nomor 3, Kelurahan Lokea,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan April 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Larantuka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp3.900.297.934,00 (tiga miliar sembilan ratus juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Kerugian *immateriil* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lrt, tanggal 24 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.900.279.374,00 (dua miliar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp862.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 124/PDT/2022/PT KPG, tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lrt *juncto* Nomor 124/PDT/2022/PT KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut



pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/Pdt/2022/PT KPG, tanggal 13 Oktober 2022 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lrt;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 November 2022, dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Larantuka, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara, selama waktu tertentu Tergugat I telah berulang-ulang menarik dana milik PT Asotim pada PT BRI/Tergugat II yang apabila dijumlahkan dana yang ditarik tersebut sebesar Rp2.900.279.374,00 (dua miliar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh



empat rupiah) namun dana yang ditarik oleh Tergugat I tersebut bukannya untuk kepentingan kegiatan operasional PT Asotim milik Penggugat akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I, sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp2.900.279.374,00 (dua miliar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh empat rupiah), sedangkan perbuatan dari Tergugat II yang telah mengeluarkan dana PT Asotim milik Penggugat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena Tergugat II mengeluarkan dana tersebut berdasarkan slip penarikan yang ditandatangani oleh penarik yang berhak yaitu Tergugat I sebagai Bendahara PT Asotim milik Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KRISTOFORUS TANUR KOTEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KRISTOFORUS TANUR KOTEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2024